

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6438/2534

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เท วราช จำกัด

โจทก์

นาย ศราวุธ ต่าย สกุล ทิพย์

ผู้ร้อง

บริษัท มหานคร ร่วม เสริม กิจ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ผู้ร้องเป็นผู้เข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่า การขายทอดตลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและไม่สุจริต เท่ากับผู้ร้องกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมายขายทอดตลาดที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบ เป็นการดัดสิทธิผู้ร้องที่จะสู่ราคาได้ตามกฎหมาย ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง.

คดีสืบเนื่องมาจาก เจ้าพนักงานบังคับคดี ขายทอดตลาดที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 37825 ของจำเลยในราคา 4,700,000บาท ผู้ร้องในฐานะผู้เข้าร่วมสู่ราคายื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและไม่สุจริต กล่าวคือ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ร้องขานำจำนวนเงิน ครั้งที่ 1 ที่ 2 โดยรวบรัดไม่ใช้เวลาแก่ผู้เข้าสู่ราคาได้สู่ราคาได้ตามระเบียบและกฎหมาย โดยเฉพาะในการกล่าว

ขายจำนวนเงิน 4,700,000 บาท ครั้งที่ 2 หนแรก ผู้ร้องได้ยกมือขึ้นพร้อมกับให้ราคาสูงกว่านั้น ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบแล้วควรต้องร้องขายราคาที่ผู้ร้องเสนอ สู้ราคาตั้งต้นใหม่แต่กลับขายสามพร้อมกับเคาะไม้ขายทันที เป็นการตัดสินใจผู้ร้องโดยมิชอบ ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดขอให้มีการฟ้องเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเพื่อดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้อง (ผู้ซื้อราคา) มิได้อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 จึงไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดรายนี้ได้ ชอบที่ผู้ร้องจะไปว่ากล่าวเป็นอีกคดีหนึ่ง มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องไว้ไต่สวนแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้เข้าซื้อราคาคนหนึ่งในการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดี ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ มีว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทหรือไม่ พิจารณแล้วเห็นว่าผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้เข้าซื้อราคาในการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดี การขายทอดตลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและไม่สุจริต เท่ากับผู้ร้องกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมายขายทอดตลาดที่ดินพิพาทไม่ชอบ เป็นการตัดสินใจผู้ร้องที่จะซื้อราคาได้ตามกฎหมาย ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ที่ดินพิพาทซึ่งขายทอดตลาดนั้น ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วยฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมพงษ์ สอนิเถร-สวิน อักษรายุธ-เพ็ง เพ็งนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีใด ๆ ได้นั้น ก็จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียนี้อาจแบ่งได้เป็นสองประเภท ก. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรง เช่น โจทก์ จำเลย เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา เป็นต้น ข. ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรง บุคคลเหล่านี้มิได้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีของโจทก์ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา)หรือ จำเลย (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) มาแต่เดิม แต่ต่อมาในชั้นบังคับคดีบุคคลภายนอกเหล่านี้ถูกกระทบสิทธิจากผลของวิธีการบังคับคดี จึงถือได้ว่ามีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ร้องขจัดทรัพย์ผู้รับจำนอง เจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ เป็นต้น ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบังคับคดี ฎีกาที่ 6438/2534(ฎีกาฉบับนี้) ผู้เข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาด ฎีกาที่ 5562/2531 ผู้ซื้อที่พิพาทจากจำเลยโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน แล้วขายฝากไว้กับบุคคลอื่น ก่อนที่โจทก์จะนำยึดและต่อ

มาได้ชำระเงินค่าไถ่ถอนการขายฝากแล้ว แม้ยังไม่ได้จดทะเบียนไถ่ถอนการขาย
ฝาก ฎีกาที่ 2310/2525 ผู้รับจำนอง ฎีกาที่ 406/2525 ผู้ซื้อที่ดินจากจำเลยซึ่งเอาไป
จำนองไว้กับโจทก์ แม้ยังชำระราคาไม่ครบ ฎีกาที่ 2690/2524 ผู้จัดการมรดก ย่อมมี
ส่วนได้เสียเกี่ยวแก่การบังคับคดีทรัพย์สินมรดก ฎีกาที่ 283/2513 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ได้รับชำระหนี้จำนองจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ฎีกาที่ 1407/2508 ผู้ร้อง
สอด ฎีกาที่ 350/2503 ภรรยาที่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับสามี ตัวอย่างผู้ที่ไม่
มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบังคับคดี ฎีกาที่ 2115-2116/2530 ผู้ร้องขัดทรัพย์ที่ศาลสั่ง
ยกคำร้อง ฎีกาที่ 63/2530 เจ้าหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอื่นที่ไม่ได้ร้องขอ
เฉลี่ยทรัพย์ ฎีกาที่ 4462/2528 ผู้ร้องขัดทรัพย์ที่ขอถอนคำร้องขัดทรัพย์แล้ว ฎีกาที่
1085/2525 เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเพียงเจ้าพนักงานของศาล ไม่อาจเข้ามาเป็นผู้
มีส่วนได้เสีย ฎีกาที่ 2562/2521 เจ้าหนี้ที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา.
ปราโมทย์ธรรมพนิชวัฒน์.